



Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

Córdoba, 04 de julio de dos mil veinticuatro.

### VISTOS:

Estos autos caratulados: **Principal en Tribunal Oral T001 -DENUNCIADO: KUNS, EDGAR ROMAN s/DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO DENUNCIANTE: BANCO DE LA NACION ARGENTINA Expte. FCB28606/2022 /T01**”), con trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, bajo la Presidencia de la Jueza de Cámara Dra. Carolina Prado, puestos a Despacho para resolver;

### Y CONSIDERANDO:

I.- Que la Dra. Gianina Mellano, en representación del imputado Edgar Roman Kuns, compareció ante el Tribunal y solicitó fecha para la celebración de la audiencia a los fines de art. 59 inciso 6 del Código Penal, en razón de que su defendido habría culminado de pagar la totalidad de la deuda mantenida con el Banco Nación Argentina, lo que representaría la reparación integral del perjuicio ocasionado a la Entidad.

II.- Frente a dicha presentación, el Tribunal convocó a las partes a la audiencia pertinente, que tuvo lugar el pasado 04 de junio, con la asistencia del imputado Edgar Kuns, su defensa técnica, a cargo de la Defensora Gianina Mellano, y el Auxiliar Fiscal en representación de la Oficina de Medidas Alternativas de Córdoba, dependiente de la Procuración General de la Nación.

En dicho marco, la Defensora expuso brevemente las razones de procedencia del instituto de reparación integral del perjuicio y solicitó el sobreseimiento de su asistido Kuns, en virtud de lo dispuesto por el art. 59, inc. 6, del CP. A tal objeto, en primer término puso en conocimiento del Tribunal que las obligaciones asumidas ante el Banco Nación fueron abonadas en su totalidad, como resultado del acuerdo oportunamente celebrado con la entidad, consistente en el pago de la deuda asumida, además de otras obligaciones acordadas, no contempladas en la denuncia originaria, por lo que el monto resultante fue superior al principal. Refirió que los pagos se realizaron los días 29.04.24, con entrega de cheque por Siete millones cuatrocientos ochenta mil ciento treinta y cuatro pesos



con treinta y un centavos (\$ 7.480.134.31) y 06.05.2024, con la entrega de dos cheques por la suma de dos millones quinientos mil pesos, cada uno (2.500.000), exhibiendo los comprobantes de pago.

Dado que las constancias acompañadas en la oportunidad eran copias simples, el Tribunal le requirió que acompañe los recibos de pago y la constancia de libre deuda emitida por el Banco Nación, lo que fue cumplimentado con posterioridad, el 26.06.24.

Por su parte, el denunciante Banco Nación Argentina, Sucursal Villa María, comunicó por correo electrónico que no tenía interés en participar de la audiencia, en virtud de que el Sr. Kuns había pagado el total de la deuda, mediante depósitos correspondientes para poder extinguir la totalidad de sus obligaciones.

A su turno, el Auxiliar Fiscal Dr. Gonzalo Fragueiro, en representación de la Oficina de Medidas Alternativas de la ciudad de Córdoba, dependiente de la Procuración General de la Nación, dictaminó de manera positiva a lo solicitado por la defensa. Hizo mención al acuerdo arribado entre el Sr. Kuns y el Banco Nación y refirió que si bien los comprobantes de pago exhibidos en la audiencia no habían sido incorporados ni ratificados por el Banco Nación, les confería veracidad en atención a lo comunicado vía email por el Representante de la entidad crediticia. Consideró que se encontraba resarcido el daño y que se habían satisfecho los requerimientos efectuados en sede judicial por el Banco Nación Argentina. Sostuvo que la naturaleza de la acción permite llegar a una solución alternativa, no advirtiendo una peligrosidad tal que amerite la realización de una audiencia oral de debate.

Por esas razones, dictaminó que puede darse por reparado integralmente al damnificado y por extinguida la acción penal en contra del acusado, con el consecuente sobreseimiento de Edgar Román Kuns.

III.- De acuerdo con el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, el imputado viene acusado como autor penalmente responsable del delito de Defraudación a la Administración Pública por desbaratamiento de derechos acordados (art. 173, inc. "11" del C.P.), en calidad de autor (45 del C.P.).

En concreto, la pieza acusatoria atribuye al nombrado el siguiente hecho: "Con fecha 22 de noviembre de 2016, Edgar Omán Kuns en su carácter de titular de la sembradora marca Fercam, modelo -420 de 14 líneas a 42 cm y combinable





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

de 12 a 52 cm- un módulo, año de fabricación 2006, la otorgó en garantía prendaria de un crédito de seiscientos cincuenta mil pesos (\$650.000) al Banco Nación Argentina, firmando el correspondiente contrato de prenda con registro por la maquina apuntada. En el marco de una ejecución prendaria tramitada ante el Juzgado Federal de la ciudad de Villa María, se dispuso el embargo y secuestro de la sembradora. Sin embargo, Kuns no la puso a disposición, dándole un destino no determinado, tornando así ilusorios o imposibles los derechos que la entidad crediticia había acordado sobre el bien mueble descripto. Dichas circunstancias fueron constatadas el día 24 de agosto de 202, oportunidad en la que el martillero Pablo Serna intentó sin éxito, cumplimentar la orden judicial de embargo y secuestro dispuesta por el Tribunal, Debido a ello con fecha 20 de abril de 2021, Kuns fue judicialmente intimado para que comparezca ante el Tribunal y oponga las excepciones legítimas que creyese oportunas, sin perjuicio de ello, no depuso su actitud. ”.

IV.- Acerca de la petición formulada por la defensa, de manera preliminar es preciso consignar que la Ley 27.147 (Boletín Oficial, 18 de junio de 2015) modificó el artículo 59 del Código Penal e incorporó nuevas causales de extinción de la acción penal. En lo que aquí interesa, estableció que “La acción penal se extinguirá: ... 6º) Por conciliación o reparación integral del perjuicio”, señalando que lo será “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

De esta manera, la reforma del art. 59 del CP receptó las reglas de disponibilidad de la acción que el Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063) reglamentó en sus artículos 30 y siguientes (normas carentes de implementación a la fecha). Así, cabe afirmar que el Código Procesal Penal Federal contempla —de manera expresa— la conciliación como mecanismo de resolución alternativa del conflicto generado por el delito, dentro del elenco de supuestos de disponibilidad de la acción del art. 30, en tanto alude a la reparación solo en forma indirecta, como causal de sobreseimiento (art. 269 inc. g, CPPF). Ello importa, pues, que la reparación integral del perjuicio opera en el marco de dicha ley procesal como causal extintiva de la acción sin ningún tipo de condicionamiento.

En efecto, si bien la norma sustantiva estipula que dicho efecto debe darse “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales”, lo cierto es que el Código Federal de procedimientos no fija exigencias determinadas para su acaecimiento.



En cambio, la conciliación se halla sujeta a la aplicación de un procedimiento particular, lo cual hace evidente que los institutos mencionados son diversos y no pueden ser considerados de manera indiferenciada. Al respecto, la doctrina define a la conciliación como “un mutuo acuerdo, obviamente bilateral, entre el imputado y la supuesta víctima que pone fin a su enfrentamiento”; en tanto la reparación del daño supone “el cumplimiento unilateral de las prestaciones comprendidas en la obligación de resarcir satisfactoriamente todas (“integral”) las consecuencias indebidamente producidas con el hecho ilícito. En verdad son instituciones de la realidad y del derecho tan distintas que la reparación puede existir sin conciliación y viceversa” (Pastor, Daniel R.; “La introducción de la reparación del daño como causa de exclusión de la punibilidad en el derecho penal argentino”, DPI, columna de opinión, 11.09.2015).

Por fuera de la citada norma procesal federal y considerando la regulación vigente del Código Procesal Penal de la Nación, se estima que su falta de reglamentación del instituto no puede oponerse como obstáculo para la aplicación de una causal de extinción de la acción penal. Una interpretación contraria importaría aceptar que una norma de carácter local puede dejar en letra muerta la legislación común, lo que conduciría a un resultado vedado por la Constitución Nacional. Sobre el punto, se ha destacado que “cuando se dice que una ley es dictada por el Congreso como legislatura local es inconstitucional si altera a una ley de derecho común, creemos que el eventual conflicto no proviene de una supuesta jerarquía normativa que haga prevalecer a la última sobre la primera. Lo que ocurre en algunos casos tiene, para nosotros, un alcance distinto, que es el siguiente: una vez impuesta por la constitución la unidad y uniformidad del derecho común en todo el país por el art. 67 inc. 11, la ley dictada por el congreso como legislatura local que quebranta esa misma unidad es inconstitucional, pero no porque tenga rango inferior a la legislación de derecho común, sino porque subvierte un principio constitucional, que es el de la ya mentada unidad” (Bidart Campos, German J.; Tratado elemental de derecho constitucional argentino, T. II, Nueva edición ampliada y actualizada, Ed. Ediar. Buenos Aires, 1993, p. 243).

Por su parte, la jurisprudencia se ha pronunciado en forma coincidente, al afirmar que “no puede interpretarse de modo que la causal de extinción de la acción penal vigente en el texto del inciso 6º del art. 59 del CP permanezca no





## Poder Judicial de la Nación

### TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

vigente en aquellas jurisdicciones donde el legislador local omite ejercer su facultad legislativa para reglamentarla. Eso podría llevar a la absurda consecuencia de que las acciones penales se extingan por causales distintas en cada provincia y que algunas queden simplemente sin legislar y, por tanto, no vigentes en la práctica. Para evitar esto, el constituyente sabiamente atribuyó al Congreso la potestad de dictar la legislación común de manera uniforme para toda la Nación” (CFCP, Sala IV, 5/12/2018, “Reina Héctor G. s/ Frustración maliciosa de pago de cheque”).

Por último, es dable tener presente que nuestro Máximo Tribunal ha dicho que “una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso” (Fallos: 315:1492, 320 :2948, entre otros).

A tales consideraciones se añade que, si bien el nuevo Código Procesal solo rige parcialmente en el territorio nacional, es sabido que, mediante la Resolución N°2/2019, hizo operativas en el resto del país algunas de sus normas. Entre ellas, debe citarse el artículo 22, que dispone: “Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”. Ello implica un cambio de paradigma en el derecho penal, al propender a la solución de conflictos por mecanismos alternativos a la tradicional imposición de las sanciones penales (prisión, multa e inhabilitación).

Con el foco puesto en la víctima del delito, se abre a la par la posibilidad de una mejor situación procesal del imputado —quien de otro modo debería enfrentar un juicio oral con la posibilidad de sufrir una pena— y se favorece la dinámica de la praxis judicial. Julio Maier aborda este último tema con absoluta profundidad y prolijidad al decir: «La víctima es como consecuencia un protagonista principal del conflicto social, junto al autor, y el conflicto nunca podrá pretender haber hallado solución integral, si su interés no es atendido, al menos, si no se abre la puerta para que él ingrese al procedimiento, dado que, en este punto, gobierna la autonomía de la voluntad privada. Sólo con la participación de los protagonistas —el imputado y el ofendido como hipotéticos protagonistas principales- resulta racional buscar la solución del conflicto óptimamente, esto es, de la mejor manera posible. Es por ello que todas las “alternativas a la justicia” o “Alternativas al Derecho o a



las formas jurídicas”, que intentan transformar la justicia estatal, por ineficiente, con mecanismos informales de superación de los conflictos, conceden a la víctima un papel central en su solución pacífica. De todos modos, como ya observamos, el papel principal de la víctima es casi imposible de ignorar por la escena de reconstrucción del conflicto que representa el procedimiento penal: el ofendido es un testigo irrenunciable, la mayoría de las veces, razón por la cual, aunque se le niegue derechos, se le impone la obligación de informar en el procedimiento. Reconocer esta realidad en la regulación del procedimiento penal, y permitir la participación de la víctima, tiene, así, carácter imperativo, no sólo desde el punto de vista político, sino antes bien, desde el punto de vista empírico y práctico» (op. cit., pp. 611-612).

En el caso de autos, la defensa ha planteado que corresponde considerar el acuerdo arribado con la Banco Nación Argentina con motivo del incumplimiento de cancelación de deuda prendaria, en el cual Edgar Kuns ofreció realizar el pago de lo adeudado, más un extra proporcional en concepto de reparación integral del daño ocasionado a la entidad crediticia por su incumplimiento, lo cual fue aceptado por la parte acreedora, que dio por cumplimentadas las obligaciones que mantenía Kuns.

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal, en uso de sus facultades discrecionales “estratégicas” que le confiere el artículo 31 del CPPF vigente, consideró viable e integral la proposición, en función del conjunto de razones expuestas en la relación de causa. Sobre el punto, vale añadir que, teniendo en cuenta el instituto en juego y los objetivos y fines que lo impulsan, el procedimiento ha sido abordado por las partes desde la prudente perspectiva del delito como “conflicto” y del proceso penal como medio de canalización y/o de su resolución.

V.- De tal modo, acreditado de manera fehaciente en el expediente el pago de la suma dineraria acordada con la entidad bancaria y contando con la conformidad expresada por el damnificado y con dictamen favorable del titular de la acción penal —que ha propiciado la aplicación de la reparación integral en pos de resolver el conflicto a fin de buscar el restablecimiento de la armonía y la paz social—, de acuerdo a lo establecido por los arts. 59 inciso 6º del CP y 22 del CPPF, según Ley 27.063, procede hacer lugar a lo peticionado por la defensa, dar por cumplimentada la reparación integral del perjuicio y declarar la extinción de la





Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

acción penal en contra del causante y, de manera consecuente, disponer su sobreseimiento en orden al delito penado por el art. 173 inc. 11 del C. Penal, en calidad de autor, por el que se elevara la causa a juicio en su contra (arts. 59 inciso 6°, 22 CPPF y 336 inc. 1° del CPPN).

Por ello,

### **SE RESUELVE:**

**I.- HACER LUGAR a la reparación integral del perjuicio** solicitada por la defensa técnica del acusado **Edgar Román Kuns**, DNI N°21.078341, argentino, nacido el día 20.12.1969 en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, soltero, padre de 3 hijos, con instrucción secundaria completa, de ocupación agricultor, con domicilio en calle Lanín N° 735 de la ciudad de Villa María, por aplicación de los arts. 59 inciso 6° del CP y 22 del CPPF.

**II.- DECLARAR** cumplimentada la reparación integral del perjuicio ocasionado por el hecho atribuido en la causa a Edgar Román Kuns, ya filiado, mediante el pago a la Sucursal Villa María del Banco de la Nación Argentina de la suma dineraria que asciende a la suma total de pesos doce millones cuatrocientos ochenta mil ciento treinta y cuatro, debidamente acreditado en la causa, y, en consecuencia, ordenar su sobreseimiento en orden al delito penado por el art. 173 inc. 11 del C. Penal, en calidad de autor (art. 45, CP), por el que fuera elevada la causa a juicio en su contra, por haber operado en su favor la extinción de la acción penal, por aplicación de los arts. 59 inciso 6° del CP y 22 del CPPF.

